



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tivoli

composto dai Magistrati:

Dott.ssa	Francesca Coccoli	Presidente
Dott.	Fernando Scolaro	Giudice rel. ed est.
Dott.	Francesco Lupia	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado recante il numero di ruolo 1139 dell'anno 2016, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 04/12/2020 e vertente

tra

Parte_1, rappresentata e difesa dall'Avv. FRATTINI FABIO, giusta procura in atti

PARTE RICORRENTE

e

Controparte_1, rappresentato e difeso dall'Avv. ROITER FEDERICA, giusta procura in atti

PARTE RESISTENTE

con l'intervento necessario del P.M.

Oggetto: Separazione giudiziale

CONCLUSIONI

Per parte ricorrente: *“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito :- respingere ogni domanda e/o richiesta ex adverso formulate nelle comparse di costituzione e risposta depositate alle date del 15-29/9/2016 e 16/2/2017, in particolare la spiegata domanda riconvenzionale di addebito della separazione alla Sig.ra *Parte_1*, perché infondata, pretestuosa e comunque non provata - dichiarare la separazione dei coniugi *Parte_1* e *Controparte_1* - affidare il figlio minore *Persona_1* in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione presso il padre e stabilire che il minore *Per_1* frequenti l'abitazione materna almeno una domenica ogni due ed un pomeriggio la settimana; - porre a carico del Sig. *Controparte_1* per il mantenimento della moglie, un assegno mensile di € 450,00, ponendo a totale carico del primo*

*le spese straordinarie per il figlio. - disporre l'attribuzione alla Sig.ra **Parte_1** degli assegni familiari percepiti dal coniuge Sig. **Controparte_1** per il periodo in cui il figlio **Per_1** ha vissuto con la madre; - l'autovettura Citroen C3, intestata alla Sig.ra **Pt_1**, resterà in uso alla stessa, mentre al Sig. **CP_1** resterà l'uso della propria autovettura Alfa Romeo 156 e della Jeep intestata alla moglie, relativamente alla quale lo stesso Sig. **CP_1** si farà carico di coprire ogni e qualsivoglia costo (manutenzione, assicurazione, bollo, ecc.). Con ogni ulteriore provvedimento e con vittoria di spese e compenso professionale”;*

*Per **Controparte_1** : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in revoca dell'ordinanza presidenziale del 10.12.2017, per i motivi su esposti: 1) respingere le domande proposte dalla Sig.ra **Parte_1** nel proprio ricorso perché infondate in fatto ed in diritto; 2) in via riconvenzionale: pronunciare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile alla Sig.ra **Parte_1** per i motivi di cui sopra e di cui alla prima comparsa di costituzione e risposta (depositata il 16.02.2017) e per l'effetto escludersi anche un assegno alimentare a favore della Sig.ra **Pt_1** ; 3) dichiarare inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto la richiesta della Sig.ra **Pt_1** di cui al punto E) delle conclusioni (TFS maturato dal Sig. **CP_1** per i motivi di cui in premessa e di cui alla prima comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.02.2017; 4) affidare il minore ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale come segue: quanto alle decisioni di maggiore interesse per il minore, riguardante l'istruzione, l'educazione e la salute e la scelta della residenza abituale, devono essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione del figlio, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del figlio presso di sé; 5) il minore sarà collocato presso il padre al quale verrà assegnata la casa coniugale, di sua proprietà esclusiva, per i motivi di cui sopra, con quanto in essa contenuto con eccezione degli oggetti personali della Sig.ra **Pt_1**, che provvederà quanto prima ad asportarli. In questo caso e solo qualora il minore venisse collocato con il padre presso la casa familiare di Via F.Baracca - Marcellina, il suo mantenimento sarà posto a totale carico del padre convivente, il quale non pretenderà alcun contributo da parte della madre; 6) la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio **Per_1** liberamente e comunque con la seguente regolamentazione e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di **Per_1** : a) due volte alla settimana, dall'uscita di scuola fino alle 21,00, con cena presso l'abitazione materna; b) i fine settimana alternati con il padre, dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì con il rientro a scuola; c) la **Pt_1**, potrà trascorrere le*

vacanze con il minore per un mese durante il periodo estivo da concordare con il resistente entro il 31.05 di ogni anno; d)ad anni alternati, il 24 o il 25/12 e il 31/12 o l'1/1; e)sempre ad anni alternati, la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; 7)in subordine, solo qualora non venga disposto il collocamento del minore presso il padre nell'abitazione paterna, disporre a carico del resistente l'obbligo al contributo al mantenimento del figlio minore pari ad €200,00 mensili, importo soggetto a rivalutazione ISTAT, da intendersi comprensivo delle voci sopra specificate da corrispondersi alla Sig.ra Pt_1 entro il cinque di ogni mese; 8)in ulteriore subordine, qualora l'Ill.mo Giudice adito non dovesse pronunciare la separazione personale dei coniugi con fatto addebitabile alla Sig.ra Parte_1, disporre a carico del Sig. CP_1 l'obbligo di mantenimento della moglie pari ad €100,00 mensili rivalutabili, da corrispondersi entro il cinque di ogni mese; 9) disporre che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie, da intendersi come sopra specificate, sostenute nell'interesse del figlio e che siano tra loro preventivamente concordate; con vittoria di spese, competenze ed onorari".

FATTO - Con ricorso per la separazione personale dei coniugi ex art. 706 ss. c.p.c. la Sig.ra Parte_1 chiedeva all'intestato Tribunale di: "A) dichiarare la separazione dei coniugi Parte_1 e Controparte_1 B)assegnare la casa coniugale sita in Marcellina, Via Francesco Baracca, 8 alla Sig.ra Parte_1, con tutto quanto in essa contenuto, fatta eccezione per gli oggetti ed effetti personali del coniuge; C) affidare il figlio minore Per_1 [...] in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre; il padre potrà vedere e tenere il figlio con sé, compatibilmente con le esigenze del minore: 1) due pomeriggi infrasettimanali, dalle 16,00 alle 20,00; 2) a fine settimana alternati, dal venerdì al momento dell'uscita da scuola sino alla domenica alle 21,30; 3) per quindici giorni durante il periodo estivo; 4) ad anni alternati, il 24 o il 25/12 e il 31/12 o il 1/1; 5) ad anni alternati, la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; D) porre a carico del Sig. Controparte_1 per il mantenimento della moglie, un assegno mensile di € 500,00 e, quale contributo per il mantenimento del figlio minore Per_1, un assegno mensile di € 300,00; entrambi detti assegni sono da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese; porre a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese straordinarie mediche e scolastiche per il figlio minore, che dovranno essere preventivamente concordate; E) disporre che il Sig. CP_1 versi alla Sig.ra Pt_1 una percentuale pari al 40% della quota del TFR percipienda, pari ad € 50.000,00 circa; F) l'autovettura Citroen C3, intestata alla Sig.ra Pt_1, resterà in uso alla stessa, mentre al Sig. CP_1 resterà l'uso della propria autovettura Alfa Romeo 156 e della Jeep intestata alla

moglie, relativamente alla quale lo stesso Sig. CP_1 si farà carico di coprire ogni e qualsivoglia costo (manutenzione, assicurazione, bollo ecc.) (...)”.

Controparte_1 si costituiva in giudizio così concludendo nella memoria integrativa: *“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in revoca dell’ordinanza presidenziale del 10.12.2017, per i motivi su esposti: 1. Respingere le domande proposte dalla Sig.ra Parte_1 nel proprio ricorso e nella memoria integrativa, poiché infondate in fatto ed in diritto; 2. In via riconvenzionale: pronunciare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile alla Sig.ra Parte_1 per i motivi di cui sopra e di cui alla prima comparsa di costituzione e risposta (depositata il 16.02.2017), e per l’effetto escludersi anche la corresponsione di un assegno alimentare a favore della Sig.ra Pt_1 ; 3. Dichiarare inammissibile ed infondata, in fatto ed in diritto, la richiesta della Sig.ra Pt_1 in merito al TFS maturato dal Sig. CP_1 per i motivi tutti di cui alla prima comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.02.2017; 4. Affidare il minore ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale come segue: quanto alle decisioni di maggiori interesse per il minore, riguardante l’istruzione, l’educazione la salute e la scelta della residenza abituale, devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell’inclinazione naturale e dell’aspirazione del figlio, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all’organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei tempi di tempo coincidenti con la permanenza del figlio presso di sé. 5. Il minore sarà collocato presso il padre al quale verrà assegnata la casa coniugale, di sua proprietà esclusiva, per i motivi di cui sopra, con quanto in esso contenuto con eccezione degli oggetti personali della Sig.ra Pt_1 , che provvederà quanto prima ad asportarli. In questo caso, e solo qualora il minore venga collocato con il padre presso la casa familiare di Via F. Baracca - Marcellina, il suo mantenimento sarà posto a totale carico del padre convivente, il quale non pretenderà alcun contributo da parte della madre. 6. La madre potrà vedere e tenere con sé il figlio Per_1 liberamente e comunque con la seguente regolamentazione e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di Per_1 : a) due volte a settimana, dall’uscita di scuola fino alle ore 21:00, con cena presso l’abitazione materna; b) i fine settimana alternati con il padre, dal venerdì dall’uscita di scuola fino al lunedì con il rientro a scuola; c) la Pt_1 , potrà trascorrere le vacanze con il minore per un mese durante il periodo estivo da concordare con il resistente entro il 31.05 di ogni anni; d) ad anni alternati, il 24 o il 25/12 e il 31/12 o il 1/1; e) sempre ad anni alternati, la domenica di Pasqua o il Lunedì dell’Angelo. 7. In subordine, nella denegata ipotesi in cui non venga disposto il collocamento del minore con il padre*

nell'abitazione paterna, e la casa familiare venga assegnata alla madre, disporre che il minore possa liberamente frequentare il padre nel pieno rispetto della sua volontà e dei suoi desideri, considerata la maturità raggiunta e l'età del minore (14 anni); in ogni caso stabilire la seguente regolamentazione di massima della frequentazione del minore con il padre, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di Per_1 : a) due volte a settimana, dall'uscita di scuola con cena e pernottamento presso l'abitazione paterna; b) i fine settimana alternati con il padre, dal venerdì dall'uscita di scuola fino al lunedì con il rientro a scuola; c) il padre, potrà trascorrere le vacanze con il minore per un mese durante il periodo estivo da concordare con il resistente entro il 31.05 di ogni anno; d) ad anni alternati, il 24 o il 25/12 e il 31/12 o il 1/1; e) sempre ad anni alternati, la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. 8. Solo nel caso di mancato collocamento del minore con il padre presso la casa familiare, disporre a carico del resistente l'obbligo al contributo al mantenimento del figlio minore pari ad € 200,00 mensili, importo soggetto a rivalutazione ISTAT, da intendersi comprensivo delle voci sopra specificate da corrispondersi alla Sig.ra Pt_1 entro il cinque di ogni mese. 9. In ulteriore subordine, solo qualora l'Ill.mo Giudice adito non dovesse pronunciare la separazione personale dei coniugi con fatto addebitabile alla Sig.ra Parte_1 [...], disporre a carico del Sig. CP_1 l'obbligo di mantenimento della moglie pari ad € 200,00 mensili rivalutabili, da corrispondersi entro il cinque di ogni mese; 10. Disporre che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie, da intendersi come sopra specificate, sostenute nell'interesse del figlio e che siano state tra loro preventivamente concordate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.

Radicatosi il contraddittorio avanti il giudice istruttore, all'udienza del 02/07/2020 (svoltasi con le modalità indicate dalle disposizioni normative emergenziali che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni), la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con la concessione di termini di Legge (60 + 20 giorni) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

DIRITTO - Va dichiarata, anzitutto, la separazione giudiziale dei coniugi Parte_1 [...] e Controparte_1, essendo risultato evidente il venir meno dei presupposti di comunanza di vita ed affetto sul quale deve fondarsi il rapporto coniugale. Altrettanto provata è la crisi del rapporto stesso, tanto da potersi escludere, quantomeno allo stato, ogni possibilità di ricostruzione della vita coniugale. Tale conclusione è giustificata dalla mancata conciliazione e dalle risultanze istruttorie, che hanno fatto emergere l'incapacità dei coniugi di realizzare quell'intima comunione di vita ed amore che, in buona sostanza, rappresenta l'istituzione del

matrimonio; incapacità che, difatti, ha trovato sbocco soltanto in sede giudiziaria ed è tale da impedire qualsivoglia forma di collaborazione e comprensione.

Circa la causa della separazione, va ricordato che la semplice violazione dei doveri matrimoniali non è sufficiente a pronunciare l'addebito a carico di uno dei coniugi, in quanto è necessario che la stessa si ponga in rapporto di causa - effetto rispetto alla insorgenza della situazione di intollerabilità della convivenza. L'accertamento demandato al giudice non si dovrà arrestare, quindi, alla esistenza della condotta "illecita" di uno dei coniugi ma dovrà essere mirato ad accertare che tale condotta abbia effettivamente determinato la frattura del rapporto di coniugio e il venire meno dell' *affectio coniugalis*. Infatti, anche in ipotesi di infedeltà coniugale si è affermato che il giudice deve accertare se l'infedeltà sia stata origine della situazione di intollerabilità oppure se, invece, ne sia stata la causa. Infine, l'indagine sulla intollerabilità della convivenza ai fini della pronuncia di addebito, per giurisprudenza consolidata, deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro. Solo attraverso tale comparazione, infatti, è possibile valutare il riscontro dell'incidenza delle condotte medesime, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi del rapporto coniugale. Orbene, nel caso in esame è indubbia la sussistenza di una situazione di elevata conflittualità dei coniugi antecedente alla instaurazione del giudizio, come si evince dalle reciproche accuse che si sono scambiati. Pertanto, si ritiene che già da tempo i coniugi si erano allontanati spiritualmente l'uno dall'altro e che quanto poi verificatosi costituisca mera conseguenza del già avvenuto fallimento dell'unione coniugale e del venire meno dell' *affectio coniugalis* (il quale si estrinseca anche in un'intima comunione di vita ed amore che porta alla reciproca comprensione). Deve, pertanto, rigettarsi la domanda di addebito.

Quanto, invece, all'affidamento del figlio minore, non emergendo circostanze ostative, tenuto conto della volontà delle parti e del minore, si dispone l'affidamento condiviso dello stesso con sua collocazione presso l'abitazione del padre come dimora prevalente. Pertanto, la *ex casa* coniugale va assegnata a Controparte_1.

Inoltre, quanto al diritto di visita della madre esso sarà esercitato liberamente dalla stessa previo accordo con il minore oramai prossimo al raggiungimento della maggiore età.

Inoltre, considerato quanto richiesto dallo stesso resistente, si dispone che dal 8 ottobre 2020 (data del provvedimento con il quale è stato disposto il collocamento prevalente del minore presso il padre), il sig. Controparte_1 provvederà al suo integrale mantenimento. Si dispone, a carico di Parte_1 e di Controparte_1 l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche e di carattere straordinario, previamente concordate

ed opportunamente documentate, che dovranno essere sostenute nell'interesse del figlio.

Quanto, invece, alla richiesta di fissazione di un assegno di mantenimento in favore di [...]

Parte_1, si osserva che la stessa non risulta svolgere attività lavorativa, mentre il resistente è attualmente pensionato e percepisce una pensione di circa € 2.300,00 (pur essendo lo stesso gravato in via esclusiva dal mantenimento del figlio e da obblighi restitutori per finanziamenti contratti). Ciò presso, si ricorda che condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento, in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti (Cass., 19 novembre 2003, n. 17537; Cass., 4 aprile 2002, n. 4800 e precedenti ivi citati).

Deve, quindi, trovare accoglimento la domanda di mantenimento avanzata dalla Sig.ra [...]

Parte_1 apparendo sussistenti, in capo alla stessa, i presupposti giustificativi previsti. Invero, sulla base delle evidenziate emergenze istruttorie appare dimostrata un'obiettiva inadeguatezza dei mezzi economici in possesso della stessa ad assicurarle un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o che poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. Deve, dunque, ritenersi sussistente il diritto a percepire dal coniuge l'assegno di mantenimento, per la cui quantificazione deve farsi riferimento, alla durata del matrimonio, al valore da conferirsi all'accudimento del nucleo familiare e dei figli. Alla luce di tali parametri, il Collegio determina, fermi per il passato i provvedimenti provvisori, a decorrere dal mese di aprile 2021 in € 250,00 mensili, annualmente rivalutabili in base agli indici *Org_1* l'importo dell'assegno dovuto da *Controparte_1* per il mantenimento di *Parte_1*; assegno che *Controparte_1* dovrà versare entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio del coniuge.

Deve, inoltri, rigettarsi la domanda di parte ricorrente di attribuzione di una quota dell'indennità di buonuscita, in quanto una condizione della stessa è che sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Per quanto riguarda le ulteriori domande di carattere economico avanzate dalle parti va detto che le stesse sono inammissibili all'interno del presente giudizio. Infatti, l'art. 40 cod.proc.civ. novellato dalla legge n. 353/90, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36) così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e soggette a

riti diversi. Conseguentemente è esclusa la possibilità del *simultaneus processus*, nell'ambito dell'azione di separazione soggetta al rito della camera di consiglio con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (cfr. Cass. n. 6660 del 15/5/2001 e n. 2000/266).

Si deve, pertanto, dichiarare la separazione personale dei coniugi *Parte_1* e *Controparte_1* e ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GUIDONIA MONTECELIO di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze previste dalla Legge.

La natura necessaria del giudizio, le ragioni del decidere, la natura degli interessi dedotti in lite, il parziale accoglimento delle opposte domande, costituiscono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale di Tivoli definitivamente pronunciando così provvede:

- dichiara la separazione personale dei coniugi *Parte_1* e *CP_1* [...];
- rigetta la domanda di addebito;
- dispone l'affidamento condiviso del figlio minore con sua collocazione presso l'abitazione del padre come dimora prevalente;
- assegna la *ex casa* coniugale a *Controparte_1*;
- riconosce alla madre padre di vedere e tenere con sé il figlio minore secondo quanto indicato in motivazione;
- determina, fermi per il passato i provvedimenti provvisori, a decorrere dal mese di aprile 2021, in € 250,00 mensili l'importo dell'assegno dovuto da *Controparte_1* per il mantenimento di *Parte_1*; assegno che *Controparte_1* dovrà versare entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio del coniuge;
- dichiara inammissibile ogni altra domanda;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di GUIDONIA MONTECELIO di procedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del Comune di GUIDONIA MONTECELIO, anno 1983, parte II, Serie A, n.39) e alle

ulteriori incombenze di Legge;

- compensa le spese di lite.

Tivoli, 09/03/2021

Il Giudice rel. ed est. (Dr. Fernando Scolaro)

Il Presidente (Dott.ssa Francesca Coccoli)